

1509478-43.2019.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2151579 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 695/19/338 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2151579/2019 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2151579 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 695/19/338 - NUCLEO DE ROUBO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509478-43.2019.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2151579 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 695/19/338 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2151579/2019 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 2151579 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS, 695/19/338 - NUCLEO DE ROUBO DE CARGAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS AZEVEDO SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de LUCAS AZEVEDO SILVA, LUIS HENRIQUE ALVARENGA TUPI, DAVID HAISLAN GOMES DE PAULA e SILVIO BERTACHI FILHO, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 29 de março de 2019, por volta das 12h30, na Avenida John Boyd Dunlop, nº 3900, Jardim Recreio Leblon, no interior do "Shopping Parque das Bandeiras", nesta cidade e comarca Campinas/SP, os acusados, previamente conluiados entre si e agindo em unidade de desígnios com um quinto indivíduo não identificado, subtraíram, para si, mediante emprego de grave ameaça perpetrada arma de fogo, 56 (cinquenta e seis) aparelhos celulares marca Samsung, avaliados em

R\$146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), pertencentes ao estabelecimento comercial "Allied Tecnologia S/A", vitimando a A.E.S.

Boletim de ocorrência de autoria desconhecida (págs. 11/12); auto de reconhecimento fotográfico (págs. 18/19).

Recebida a denúncia em 13 de agosto de 2021 (págs. 122/123), os acusados foram devidamente citados para apresentarem resposta à acusação (págs. 414, 417, 444 e 468), sendo que o réu Luis Henrique a fez através de advogado constituído (págs. 421/441), ao passo que os acusados Lucas, Silvio e David através da Defensoria Pública (pág. 475).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado Lucas e absolvição dos réus Silvio, Luis Henrique e David.

As defesas dos acusados Luis Henrique e David seguiram a manifestação da representante ministerial.

A defesa dos acusados Lucas e Silvio requereu a absolvição. Em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes e regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou corroborada frente o boletim de ocorrência de autoria desconhecida, autos de reconhecimento fotográfico e relatório final (págs. 251/253).

A autoria restou incontestada somente em relação ao acusado Lucas.

Vejamos.

A vítima, "A.E.S.", gerente da empresa vítima e representante dela, em sede administrativa, narrou que, na data e local dos fatos, exercia suas funções no caixa da empresa, quando um indivíduo lhe pediu que apresentasse o celular Samsung S10. Esse indivíduo foi posteriormente reconhecido como sendo Lucas Azevedo Silva. No momento em que o declarante se dirigiu à área de exposição, na ponta direita do quiosque, Lucas disse "fica tranquilo que é um assalto", levantando a blusa e revelando uma pistola em sua cintura. O declarante relatou que se virou para o interior do quiosque e viu outro indivíduo, posteriormente reconhecido como sendo Luis Henrique Alvarenga Tupi, tentando pegar os aparelhos celulares no cofre do quiosque. Logo em seguida, outro indivíduo, quem trajava calça jeans e camiseta preta e tinha um olho vermelho e machucado, auxiliou Luis nesse ato. Ao falharem em abrir o cofre, dirigiram-se ao declarante e Lucas disse "eu sei que você é o gerente e está com a chave do cofre. Se você não abrir, eu vou te matar!". Diante disso, o declarante foi até o cofre acompanhado por Lucas, abrindo-o e revelando os 19 (dezenove) Samsung S9's e 37 (trinta e sete) Samsung S10's, avaliados em R\$146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais). Logo após, o declarante retornou ao quiosque com Lucas, enquanto Luis e o indivíduo não identificavam colocaram os celulares em uma sacola preta. Nesse momento, o declarante percebeu que havia ainda dois outros indivíduos, ao redor do quiosque, observando se algum segurança se aproximava. Esses foram, posteriormente, reconhecidos como DAVID HAISLAN GOMES DE PAULA e SILVIO BERTACHI FILHO. Ao término disso, os assaltantes se evadiram pela saída de segurança do shopping em direção ao estacionamento. Após o declarante informar à segurança sobre o ocorrido, soube que as câmeras do estacionamento filmaram os assaltantes deixando o local em um veículo HYUNDAI/HB20, de cor cinza, com as placas PWG-5672.

Em juízo, reconheceu o acusado Lucas como um dos autores do crime. Que Lucas estava armado e foi o responsável pela abordagem. Disse que estava no quiosque do estabelecimento, momento em que os roubadores chegaram, realizaram a abordagem e levaram os aparelhos celulares que estavam no cofre. Que Lucas realizou a abordagem e os outros dois indivíduos pegaram os objetos da loja. Que foram levados 59 aparelhos celulares, totalizando o valor de aproximadamente R\$ 100.000,00. Que o

acusado Lucas mostrou a arma para o declarante.

A testemunha, Everton Valeriano da Silva, investigador, ouvido exclusivamente em juízo, disse que são especializados em roubos de carga. Que investigaram roubo de carga na loja da Samsung na cidade de São Paulo e no decorrer da investigação puderam verificar que se tratava de quadrilha especializada em roubo de lojas em shoppings no estado de São Paulo. Começaram a monitorar a organização criminosa e prenderam o líder da quadrilha. Tiveram conhecimento de alguns crimes que eles haviam praticado. Que a vítima do roubo da cidade de Campinas reconheceu os réus como autores do crime.

O acusado, Lucas Azevedo Silva, em sede administrativa, usufruiu do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, confessou o crime. Que utilizaram uma arma de fogo. Disse que tinha 19 anos na época dos fatos. Que estava com mais cinco roubadores. Que os outros acusados não estavam presentes no roubo. Que praticou roubo em uma joalheria em 2020.

O acusado, Luis Henrique Alvarenga Tupi, em sede administrativa, apenas negou a prática do delito.

Em juízo, negou o crime. Que estava trabalhando no dia dos fatos na cidade de São Paulo. Que conhece Sílvio.

O acusado, David Haislan Gomes de Paula, em sede administrativa, usufruiu do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, negou o crime. Disse que no dia dos fatos estava trabalhando. Que não conhece os réus. Que trabalha em uma pizzaria.

O acusado, Sílvio Bertachi Filho, em sede administrativa, usufruiu do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, negou o crime e disse que nunca esteve na cidade de Campinas. Que já foi processado por roubo.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado ao acusado Lucas.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado Lucas, previamente conluiados entre si e agindo em unidade de desígnios com quatro indivíduos não identificados, subtraíram, para si, mediante emprego de grave ameaça perpetrada arma de fogo, 56 (cinquenta e seis) aparelhos celulares marca Samsung, avaliados em R\$146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), pertencentes ao estabelecimento comercial "Allied Tecnologia S/A", vitimando a A.E.S.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de duas ou mais pessoas.

Como é cediço, a palavra da vítima, neste tipo de crime patrimonial, tem grande relevância, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do delito em questão.

Ou seja, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra os agentes, não se poderia imaginar que ela mentiria em juízo e acusaria um indivíduo inocente.

Mister se faz ressaltar, em crime como tais, que a vítima é a única que presencia os fatos criminosos e, portanto, o reconhecimento dos réus é prova segura da autoria.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. APELAÇÃO – ROUBOS QUALIFICADOS – DUPLA ARMADA QUE ABORDA VÍTIMAS QUE ESTAVAM EM SEU CARRO NA PORTA DE UMA ESCOLA, SUBTRAINDO DIVERSOS BENS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU

RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE: Comprovada a grave ameaça, com a qual determinaram que as vítimas entregassem seus bens, impossível falar-se em furto e, tendo havido subtração de patrimônios distintos, incabível a eleição de crime único. ROUBO - REGIME PRISIONAL - MODALIDADE MAIS BRANDA - IMPOSSIBILIDADE: A gravidade da conduta praticada pelo agente, em comparsaria e com emprego de arma de fogo, aponta descabimento das modalidades mais brandas que devem ser reservadas a crimes com menor potencialidade lesiva. (grifei) (TJSP; Apelação Criminal 3039430-03.2013.8.26.0114; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2015; Data de Registro: 20/08/2015)."

Nada obstante: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

Insta consignar que a vítima atestou claramente a ação delitiva e a conduta do acusado. Ademais, reconheceu o réu sem sombra de dúvidas, tanto na fase inquisitiva, através de reconhecimento fotográfico (pág. 18/19), quanto em juízo, como sendo um dos autores do crime em tela.

Embora a vítima tenha efetuado o reconhecimento fotográfico em solo policial dos acusados Silvio, Luis Henrique e David, não os reconheceu em juízo como sendo os autores do crime.

Sendo assim, ao reconhecer o réu Lucas como um dos autores do roubo, não há motivos para acreditar que a vítima imputaria, falsamente, um crime a pessoa desconhecida, nada obstante, quando presentes os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como foi, é prova cabal e segura capaz de ensejar o decreto condenatório, mormente quando em conformidade com os demais meios de prova e não é coligado nos autos nenhuma arguição que evidencie quaisquer vícios no reconhecimento.

Neste sentido: "no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação" (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Outrossim, as declarações da vítima são coerentes e encontram-se em harmonia umas com as outras, bem como em consonância com as demais versões apresentadas e com os elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, os acusados Silvio, Luis Henrique e David negaram o crime.

O réu Lucas, por sua vez, confessou a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual. Contribuindo com este entendimento, segue o

julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO. A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (ProcessoAPL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUROS).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No que diz respeito às causas de aumento de pena, referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, previstas no §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I do artigo 157, do Código Penal, restaram, de igual sorte, reconhecidas, uma vez que foram comprovadas pela prova oral produzida e demais elementos que dos autos constam.

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: "no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes."

Não obstante a arma de fogo não ter sido encontrada, tal fato não é suficiente para o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Ainda assim, a palavra da vítima é suficiente para a caracterização da causa de aumento, ainda que não encontrado o armamento.

É o entendimento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à possível exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, que não foi apreendida nem periciada.2. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art.157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova.3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova.4. Writ denegado. E, ainda: "HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedente. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na

prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não há como se conhecer do mandamus no ponto em que pretende o afastamento da majorante do concurso de pessoas, visto que a questão não foi objeto de exame pelo Tribunal apontado como coator, até mesmo porque não fora suscitada pela defesa, sob pena de indevida supressão de instância. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. MAIS DE UM BEM JURÍDICO ATINGIDO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. Evidenciado que o roubo foi praticado contra vítimas distintas, na mesma situação fática e objetivando patrimônios diferentes, tem-se como caracterizado o concurso formal, e não a hipótese de crime único. Precedentes. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PLURALIDADE DE BENS SUBTRAÍDOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MODO PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Conforme jurisprudência reiterada deste Sodalício, a imposição do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto. 2. Na hipótese, o Colegiado a quo concluiu de modo fundamentado quanto à necessidade do regime inicial fechado, haja vista a gravidade concreta do delito cometido, considerando as circunstâncias em que foi perpetrado - subtraída quantidade considerável de bens, aliadas à reincidência do paciente, não havendo ilegalidade a reparar. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 372615 / SP HABEAS CORPUS 2016/0253022-7).

Há que se falar, também, na aplicação da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, uma vez que a ação foi realizada pelo acusado Lucas, previamente conluiado entre si e agindo em unidade de desígnios com quatro indivíduos não identificados, fato que restou incontroverso, ainda mais quando corroborado pelo robusto conjunto probatório.

No mais, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050

- RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.157 DO CP. ROUBO.

DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES.CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013).

Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)).

Reitera-se que a empreitada criminosa do acusado Lucas não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança. Data vênua aos esforços da Digna defensora, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Em relação aos réus Silvio, Luis Henrique e David, a prova produzida sob o crivo do contraditório não foi capaz de esclarecer a autoria do delito, sendo de rigor a absolvição. Conforme já dito, a vítima não os reconheceu em juízo como sendo os autores do crime em voga.

Além disso, o acusado Lucas aduziu, em juízo, que os acusados não participaram do crime.

Assim, ao contrário do que inicialmente verificado, os réus não puderam ser reconhecidos como autores do delito, impondo-se a absolvição.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo em vista a personalidade desvirtuada do acusado, que possui condenações ainda não transitada em julgado por delito da mesma natureza (págs. 286/287).

Na segunda fase, levando em consideração a confissão espontânea e a menoridade, mas tendo em vista que a pena não pode ir além do mínimo legal, torno-a em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa a concurso de pessoas (§2º, inciso II do artigo 157, do Código Penal), aumento a pena em 1/3 (um terço). Após, em relação ao emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado LUCAS AZEVEDO SILVA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal; e ABSOLVER os acusados LUIS HENRIQUE ALVARENGA TUPI, DAVID HAISLAN GOMES DE PAULA e SILVIO BERTACHI FILHO, dos fatos que lhes são imputados na denúncia, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386 inciso VII, do Código de Processo Penal.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena do acusado Lucas, ante o quantum de pena aplicada e periculosidade do delito cometido, sendo incabível, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando. "Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e

independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade.” (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

O réu Lucas não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: “A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal”. (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomende-se o réu nas prisão em que se encontra.

Diante da absolvição, concedo aos réus Luis Henrique, David e Silvio, o direito de recorrerem em liberdade. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em relação a Lucas, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração para o acusado Lucas, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: “Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade , autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido.” (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA